

The Globe:

OPOSICIONES

TAI · BLOQUE 1 · ANEXO DE SÍNTESIS

Repaso The Globe

BLOQUE 1 · TEMA 6

T6

**FUENTES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO ·
JERARQUÍA DE LAS FUENTES · LA LEY · DECRETO-LEY
Y DECRETO LEGISLATIVO · EL REGLAMENTO · OTRAS
FUENTES**

ANEXO DE SÍNTESIS

Derivado del Tema 6 — no sustituye al tema

FORMADOR

Pablo Arellano

■ CÓMO SE USA

■ Repaso del Tema 6

Este Repaso es un **anexo de síntesis** del Tema 6 y no lo sustituye: reordena lo que ya está en el tema para fijar lo que más se confunde y se pregunta. Trabájalo **después** de leer el tema completo. Nada de lo que aquí aparece añade ni interpreta Derecho: todo procede del material del formador.

■ MAPA DEL TEMA

LOS 7 EPÍGRAFES DEL TEMA

- | | |
|---|--|
| 1 | Fuentes del Derecho Administrativo. Concepto y clasificación de las fuentes; ley, costumbre y principios generales del Derecho (art. 1 CC). |
| 2 | La jerarquía de las fuentes. Principios de jerarquía, competencia, supletoriedad y prevalencia; pirámide normativa estatal. |
| 3 | Los tratados internacionales. Consentimiento, aprobación, incorporación al ordenamiento y revisión (arts. 93–96 CE). |
| 4 | La Ley. Concepto y principios (sucesión, especialidad, reserva de ley) y tipos de leyes. |
| 5 | Disposiciones del ejecutivo con fuerza de ley. Decreto Legislativo y Decreto-Ley; analogías, diferencias y control. |
| 6 | El Reglamento. Concepto, clases (sujeto, efectos, relación con la ley), límites y reglamentos ilegales. |
| 7 | Otras fuentes. Costumbre, principios generales, jurisprudencia, doctrina y Derecho comunitario. |

PIRÁMIDE NORMATIVA ESTATAL (DE MAYOR A MENOR RANGO)

- | | |
|-----|---|
| 1.º | Constitución Española. |
| 2.º | Tratados internacionales publicados en el BOE. |
| 3.º | Leyes y normas con fuerza de ley (leyes; Decretos-Leyes y Decretos Legislativos). |
| 4.º | Reglamentos (Real Decreto del Presidente / Consejo de Ministros; Orden Ministerial). |
| 5.º | Costumbre. |
| 6.º | Principios generales del Derecho. |

Entre distintas Administraciones (Estado / CCAA) no rige la jerarquía sino la competencia: sus leyes están en planos diferentes.

■ CARRILES

Decreto-Ley vs Decreto Legislativo

Las dos disposiciones del ejecutivo con fuerza de ley: ambas **emanan del Gobierno** y tienen **rango de ley**, pero se separan en el motivo y en el momento del control de las Cortes.

CRITERIO	DECRETO-LEY art. 86 CE	DECRETO LEGISLATIVO arts. 82-85 CE
Órgano	Gobierno / Consejo de Ministros.	Gobierno, que recibe la delegación de las Cortes Generales.
Presupuesto <i>Clave:</i> uno exige urgencia; el otro, delegación previa.	Caso de extraordinaria y urgente necesidad .	Delegación legislativa previa de las Cortes Generales.
Intervención de las Cortes <i>Clave:</i> en el Decreto-Ley es posterior ; en el Legislativo, previa .	Posterior: convalidación o derogación por el Congreso en 30 días .	Prevía: la propia ley de delegación.
Forma / tipos	Norma única provisional.	Textos refundidos (ley ordinaria) y textos articulados (ley de bases).
Límites / materias excluidas	No puede afectar a: instituciones básicas del Estado; derechos, deberes y libertades del Título I; régimen de las CCAA; Derecho electoral general.	No alcanza las materias del art. 81.1 (ley orgánica): derechos fundamentales y libertades públicas; Estatutos de Autonomía; régimen electoral general; demás previstas en la CE.
Rango	Valor de ley.	Valor de ley.

■ Decreto-Ley ■ Decreto Legislativo

■ NO CONFUNDIR

■ **Conceptos vecinos****PRINCIPIOS QUE ARTICULAN LAS FUENTES**

Jerarquía	Dimensión vertical. Dentro de una misma Administración: la norma superior prevalece y la inferior no puede contradecirla. art. 9.3 CE
Competencia	Dimensión horizontal. Entre distintas Administraciones (Estado / CCAA): están en planos diferentes, no en relación de jerarquía.
Supletoriedad	El derecho estatal suple al autonómico. Para todo lo no regulado por una CCAA en su materia, se aplica la legislación estatal.
Prevalencia	Resuelve colisiones. La norma estatal válida desplaza (inaplica) la autonómica válida en conflicto, sin afectar a su validez. art. 149.3 CE, 2.ª frase

REGLAMENTOS POR SU RELACIÓN CON LA LEY

Ejecutivos	Completan y desarrollan una ley previa, en virtud de habilitación o mandato de esta.
Independientes	Operan sobre materia organizativa, sin ley previa que desarrollen.
De necesidad	Excepcionales; pueden situarse incluso por encima de la ley (estados del art. 116 CE: alarma, excepción y sitio).

DELEGACIÓN LEGISLATIVA (DECRETO LEGISLATIVO)

Refundidos	Unifican textos legales ya existentes; delegación por ley ordinaria . No crean Derecho nuevo (p. ej. TREBEP).
Articulados	Crean norma nueva ajustada a una Ley de Bases ; función creativa, no libre (p. ej. tráfico).

DERECHO COMUNITARIO DERIVADO

Reglamento UE	Alcance general, obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable , sin norma de desarrollo.
Directiva	Vincula en cuanto al resultado ; no es directamente aplicable: el Estado debe transponerla .
Decisión	Obligatoria en todos sus elementos (solo para sus destinatarios si los designa). Recomendaciones y dictámenes: no vinculantes.

■ FICHA DE CIFRAS

■ **Datos numéricos y mayorías**

DATO	QUÉ MIDE	NORMA
20 días	Entrada en vigor de las leyes tras su completa publicación en el BOE, salvo que dispongan otra cosa.	art. 2.1 CC
30 días	Plazo para que el Congreso se pronuncie sobre la convalidación o derogación del Decreto-Ley.	art. 86 CE
Absoluta	Mayoría exigida para aprobar, modificar o derogar una Ley Orgánica (Congreso, votación de conjunto).	art. 81.2 CE
Simple	Mayoría para aprobar la ley ordinaria (de los miembros presentes, con quórum).	art. 79 CE
x2	Sentencias del Tribunal Supremo en igual sentido necesarias para que exista jurisprudencia.	art. 1.6 CC
93-96	Artículos de la CE que regulan los Tratados Internacionales (Cap. III, Tít. III).	CE

La pirámide normativa, las mayorías y los plazos son lo más preguntado del tema. La cita del artículo del principio de **supletoriedad** queda pendiente de confirmación del formador (ver documento de validación).